

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1462/2532

นางบุญช่วย ผ่องใส

โจทก์

บริษัทเทพมิตรบริการ จำกัด

จำเลย

นายพิชัย กิมวงศ์ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 2 แกล้งคัดค้าน (อันดับ 41)

คดีนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งรวมการพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีหมายเลขแดงที่ 1783/2532 ของศาลแรงงานกลาง โดยให้เรียกโจทก์ในคดีนี้ว่า โจทก์ที่ 2 ถ้อยคำสำนวนรวมอยู่ในคดีหมายเลขแดงที่ 1783/2532

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ 1 และให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 13,140 บาท

จำเลยอุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35,36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลแรงงานกลางกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเป็นหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลแรงงานกลาง มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลแรงงานกลาง
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างอุทธรณ์มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพิณีกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>